

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

TERMO DE REFERÊNCIA

**COMPENSAÇÃO AMBIENTAL POR DOAÇÃO DE IMÓVEL EM UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OU DOAÇÃO DE ÁREA PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO**

Apresentar projeto técnico conforme Anexo I da Instrução Normativa SEMAD nº 04/2022, juntamente com:

I – Documentos do imóvel a ser doado dentro da unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária ou do imóvel onde se propõe a criação de unidade de conservação:

- a) certidão de inteiro teor da matrícula atualizada do imóvel ou, no caso de posse, documentação pertinente que comprove a posse mansa e pacífica, conforme o disposto nos § 1º, § 2º e § 3º deste termo de referência;
- b) mapa do imóvel acompanhado de anotação de responsabilidade técnica (ART) discriminando a área a ser doada, indicando em quadro específico as coordenadas de todos os vértices dessa área;
- c) contrato de promessa de compra e venda firmado com o proprietário ou com o posseiro do imóvel, condicionado à aprovação do projeto de compensação; e
- d) certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR.

II – Documentos do imóvel de localização da reserva legal afetada:

- a) certidão da matrícula atualizada e de inteiro teor;
- b) mapa do imóvel acompanhado de anotação de responsabilidade técnica (ART) discriminando a área de reserva legal e a respectiva área afetada, as áreas de preservação permanente e também as áreas de uso restrito, indicando em quadro específico no mapa as coordenadas de todos os vértices da área de reserva legal e das áreas afetadas, devendo ainda constar as hidrografias e, se houver, as áreas de eventuais servidões administrativas.

§ 1º As áreas de posse, nos termos do art. 30, § 1º, inc. II c/c art. 35, § 3º, inc. I, alínea c da Lei nº 18.104/2013, desde que passíveis de doação ao poder público, uma vez estando inseridas no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária ou propostas para criação de unidade de conservação, poderão ser objeto de compensação de reserva legal, de compensação florestal ou compensação por danos.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

§ 2º Para os efeitos do disposto no §1º, será considerada a posse desde que verificada uma das seguintes situações:

- a) posse justa, consubstanciada em justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.200, da Lei Federal nº 10.406/2002, nas situações em que se verificar que o possuidor está de fato, no exercício pleno do uso, gozo e disposição do imóvel, não havendo proprietário legitimado a reavê-la; e
- b) o possuidor, titular dos direitos de usucapião, nas situações estabelecidas nos arts. 1.238 a 1.244 da Lei Federal nº 10.406/2002.

§ 3º A doação dos direitos de posse em unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, dependerá de ampla instrução documental, por parte do detentor da posse, com vistas à análise e comprovação das situações previstas no § 2º, acompanhado dos documentos relativos à titularidade do imóvel, se houver.